

Corte di Cassazione sentenza n. 2180 del 30.01.2020. Servizio idrico integrato - acqua -fogne - due occupazioni sottosuolo pubblico

La sezione V della Corte di Cassazione si è espressa sull'applicazione del canone per i servizi di rete a carico della società che eroga nella Provincia di Terni il servizio idrico integrato. **In particolare si è confermato come l'applicazione del canone debba riguardare due distinti servizi, quello di erogazione dell'acqua potabile e quello di fognatura.** I giudici della Suprema Corte scrivono: *"La società Umbra Acque s.p.a, quale affidataria del servizio idrico integrato, utilizza il suolo pubblico per un uso specifico percependo per l'attività economica resa un introito diverso per la prestazione idrica e per quella fognaria ed è pertanto legittima la pretesa impositiva avanzata dalla Provincia in relazione alla sottrazione del proprio patrimonio alla generalità dei cittadini, che rappresenta il presupposto per la tassazione."*

Allegati



Allegato



